

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1334/2535	นางชลุดหรือชลุต อินสำองค์	โจทก์
	นายเสนอ โยมญาติ กับพวก	จำเลย
	นายเสนอ โยมญาติ ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
	นายทวี โยมญาติ ที่ 2 จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยทั้งสองยื่นฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลา การบังคับ ศาลชั้นต้นสั่งในฎีกาว่า รับฎีกาจำเลยทั้งสอง ต่อมา มีคำสั่งเพิ่มเติมว่า คดีมีทุนทรัพย์ 20,000 บาท ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248ที่แก้ไขใหม่ ต้องห้ามฎีกาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามที่ศาลมีคำสั่งรับฎีกาไว้จึง เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบ จึงให้เพิกถอน คำสั่งรับฎีกา และมีคำสั่งใหม่เป็นไม่รับฎีกา และสั่งในคำร้อง ขอทุเลาการบังคับว่า รับคำร้องขอทุเลาการบังคับของจำเลยทั้งสอง ต่อมา มีคำสั่งเพิ่มเติมว่า ศาลสั่งใหม่เป็นไม่รับฎีกาแล้ว จึงไม่รับคำร้อง

จำเลยทั้งสองเห็นว่า ตามประเด็นข้อพิพาทข้อ 2 เป็นฎีกา ในปัญหาข้อกฎหมายว่าจำเลยที่ 1 แย้งการครอบครองที่ดินเกินกว่า 1 ปี แล้วหรือไม่ โดยศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริง ผิดไปจากที่จำเลยที่ 1 นำสืบไว้ในสำนวน โปรดมีคำสั่ง ให้รับฎีกาในประเด็นข้อพิพาทข้อ 2 และคำร้องขอทุเลาการบังคับ ของจำเลยทั้งสองไว้พิจารณาด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่ดินพิพาทเป็นที่บ่อกึ่งสีแดงตามแผนที่พิพาทหมาย จ.ล.1 เป็นของโจทก์ ห้ามจำเลยทั้งสอง เข้าเกี่ยวข้ออีกต่อไป ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันกลบบ่อจัดทำให้ ที่ดินมีสภาพเดิม

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 93)

จำเลยทั้งสองจึงยื่นคำร้องนี้ โดยชำระค่าธรรมเนียมมาจำนวน 200 บาท (อันดับ 96)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 200,000 บาท ต้องห้าม มิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรกที่แก้ไขใหม่ ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า จำเลยที่ 1 แย่งการครอบครอง ที่พิพาทเกินกว่า 1 ปี แล้วหรือไม่นั้นเป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริง เพื่อนำไปสู่การวินิจฉัย ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจฟ้องของ โจทก์ ฎีกาของจำเลยทั้งสองจึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามตามบทบัญญัติมาตราดังกล่าว ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งสองชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 200,000 บาท ต้องห้าม มิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรกที่แก้ไขใหม่ ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า จำเลยที่ 1 แย่งการครอบครอง ที่

พิพาทเกินกว่า 1 ปี แล้วหรือไม่นั้นเป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริง เพื่อนำไปสู่การวินิจฉัย
ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจฟ้องของ โจทก์ ฎีกาของจำเลยทั้งสองจึงเป็นฎีกา
ในปัญหาข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามตามบทบัญญัติมาตราดังกล่าว ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับ
ฎีกาของจำเลยทั้งสองชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(เรียงธรรม ลัดพลี-วีระชัย สูตรสุวรรณ-ปรีชา เฉลิมวณิชย์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>